

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY HẠN MỨC THẦU CHI KHÔNG TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRÊN NỀN TẢNG NGÂN HÀNG SỐ TẠI SHB

(Ngày áp dụng:.....)

Điều Khoản Chung này áp dụng cho Khách Hàng Cá Nhân được SHB cho vay Hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm trên Nền Tảng Ngân Hàng Số (sau đây gọi tắt là “**Điều Khoản Chung**”). Điều Khoản Chung này là phụ lục gắn liền, không tách rời của Hợp đồng cho vay theo hạn mức thấu chi (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng**”) đã được Khách Hàng xác nhận đồng ý theo phương thức online.

Bằng việc xác nhận đồng ý vào Hợp Đồng, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ nội dung của Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này. Nội dung tại Điều Khoản Chung được quy định cụ thể như sau:

Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ

Các thuật ngữ trong Điều Khoản Chung này sẽ được hiểu và giải thích theo các nội dung tương ứng trong Hợp Đồng, quy định về sản phẩm, dịch vụ mà Khách Hàng tham gia và quy định có liên quan của Pháp luật.

Điều 2. Nội Dung Khoản Vay Hạn Mức Thấu Chi

Thỏa thuận cụ thể về nội dung khoản vay Hạn Mức Thấu Chi (Hạn Mức Thấu Chi, Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi, Tài Khoản Thấu Chi, Mục đích sử dụng vốn vay...): được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng.

Điều 3. Lãi Suất Và Các Khoản Phí

1. Lãi suất cho vay trong hạn, quá hạn, lãi chậm trả lãi: theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
2. Phương thức tính lãi vay:
 - a) Tiền lãi vay được tính trên cơ sở dư nợ thực tế và thời gian vay thực tế. Đối với phần dư nợ gốc được trả nợ trùng ngày giải ngân thì không tính lãi cho phần dư nợ này..
 - b) Tiền lãi vay được tính trên cơ sở một năm là 365 ngày, theo công thức:
$$\text{Số tiền lãi phải trả} = \text{Số dư thực tế nhân (x) lãi suất thấu chi (\%/năm) nhân (x) số ngày thấu chi thực tế chia (:) 365 ngày.}$$
3. Các khoản phí: Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho SHB các khoản phí được quy định cụ thể tại Hợp Đồng và các khoản phí khác được công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn và các kênh công bố chính thức khác của SHB. Các khoản phí đã thu không được SHB hoàn trả cho Khách Hàng vì bất kỳ lý do gì, trừ trường hợp khác do SHB quyết định.

Điều 4. Kết Thúc Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi

Vào ngày kết thúc Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi theo quy định tại Hợp Đồng thì: (i) Hạn Mức Thấu Chi sẽ tự động bị đóng (bằng 0); (ii) Tài Khoản Thấu Chi tự động trở về Tài khoản thanh toán thông thường; (iii) Toàn bộ Dư nợ chưa được thanh toán (nếu có) sẽ bị chuyển quá hạn và áp dụng mức lãi suất quá hạn theo quy định tại Hợp Đồng. Phần nợ lãi chưa được thanh toán (nếu có) sẽ bị áp dụng lãi suất chậm trả theo quy định tại Hợp Đồng.

Điều 5. Biện Pháp Bảo Đảm

1. Các Bên thống nhất áp dụng cấp tín dụng không có biện pháp bảo đảm.
2. SHB có quyền yêu cầu Khách Hàng bổ sung biện pháp bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SHB.
3. Trong quá trình thực hiện khoản vay Hạn Mức Thấu Chi, Khách Hàng có trách nhiệm:
 - a) Thực hiện bổ sung một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm theo thông báo của SHB nếu: (i) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này hoặc (ii) Trong thời hạn vay vốn, xảy ra bất cứ sự kiện bất lợi nào mà theo đánh giá đơn phương của SHB là có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của Khách Hàng hoặc khiến Khách Hàng không đáp ứng được các điều kiện để được vay vốn không áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm không bằng tài sản theo quy định của SHB hoặc (iii) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
 - b) Trả nợ trước hạn cho SHB trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bổ sung biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của SHB nêu tại Điểm a, Khoản này.
4. Trường hợp Khách Hàng có nhiều nghĩa vụ trả nợ khác tại SHB, khi bất kỳ nghĩa vụ nợ nào đến hạn mà Khách Hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nợ đó thì tất cả các nghĩa vụ nợ chưa đến hạn cũng sẽ được xem là đến hạn và SHB được quyền thu hồi nợ trước hạn đối với tất cả các nghĩa vụ nợ của Khách Hàng tại SHB (bao gồm cả nghĩa vụ nợ theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này).
5. Trong quá trình SHB thu hồi nghĩa vụ nợ của Khách Hàng theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này, SHB được quyền xử lý tài sản bảo đảm của bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác của Khách Hàng tại SHB để căn trừ cho nghĩa vụ nợ của Khách Hàng theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này nếu được Khách Hàng đồng ý và/hoặc phù hợp với quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã ký kết (nếu có).
6. Tài sản bảo đảm phải đáp ứng các điều kiện của SHB trong từng thời kỳ. Khách Hàng có trách nhiệm phối hợp với SHB để bổ sung hồ sơ Tài sản bảo đảm, ký kết Hợp đồng bảo đảm theo thông báo của SHB.

Điều 6. Cơ Cấu Lại Thời Hạn Trả Nợ, Từ Chối Giải Ngân, Chấm Dứt Cấp Tín Dụng Và Thu Hồi Nợ Trước Hạn, Chuyển Nợ Quá Hạn

1. **Cơ cấu lại thời hạn trả nợ**
 - a) Trường hợp Khách Hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và có nhu cầu điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ, trước khi đến hạn trả nợ ít nhất 10 (mười) ngày, Khách Hàng phải gửi văn bản đề nghị tới SHB kèm theo lý do đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ và các hồ sơ, tài liệu, căn cứ chứng minh. SHB sẽ thực hiện xem xét khả năng trả nợ của Khách Hàng cũng như khả năng tài chính của mình để quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ và thông báo cho Khách Hàng. Trong thời gian SHB chưa có văn bản trả lời, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.
 - b) Điều kiện, trình tự, thủ tục, lãi suất cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện theo quy định của SHB tại thời điểm thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
 - c) Thỏa thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản có chữ ký/xác nhận bằng phương thức điện tử phù hợp quy định pháp luật của người có thẩm quyền của các Bên.
 - d) Việc điều chỉnh kỳ hạn nợ không làm thay đổi Thời hạn duy trì Hạn mức thấu chi được quy định tại

Hợp Đồng.

2. Từ chối giải ngân, Chấm dứt cho vay, Thu hồi nợ trước hạn:

- a) SHB có quyền từ chối giải ngân, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn đối với khoản vay Hạn Mức Thấu Chi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
- (i) Khách Hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng hạn hoặc có bất kỳ hành vi gian lận, không trung thực nào trong việc cung cấp các chứng từ, tài liệu chứng minh hoặc liên quan đến việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của SHB.
 - (ii) Khách Hàng vi phạm một trong các thỏa thuận, cam kết, nghĩa vụ tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này và các thỏa thuận khác giữa hai bên.
 - (iii) Khách Hàng không đáp ứng được các điều kiện giải ngân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và/hoặc các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan đến việc cho vay theo quy định của SHB và của pháp luật.
 - (iv) SHB đã thực hiện ứng trước để thanh toán các khoản phí, lệ phí,... liên quan đến khoản vay Hạn Mức Thấu Chi, tài sản bảo đảm theo quy định tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này nhưng Khách Hàng không hoàn trả lại cho SHB theo đúng thời hạn mà SHB yêu cầu.
 - (v) SHB nhận thấy việc cho Khách Hàng vay là không có hiệu quả theo đánh giá của SHB tại thời điểm Khách Hàng yêu cầu.
 - (vi) SHB không có đủ điều kiện để giải ngân do sự kiện bất khả kháng tại thời điểm Khách Hàng yêu cầu.
 - (vii) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí, chi phí và bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác đối với SHB theo thỏa thuận tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này và các văn bản thỏa thuận liên quan.
 - (viii) Phát sinh các sự kiện dẫn đến mục đích vay vốn của Khách Hàng không được thực hiện hoặc không tiếp tục được thực hiện.
 - (ix) Do biến động thị trường hoặc các yếu tố/sự kiện khác theo nhận định của SHB làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của phương án sử dụng vốn, tình hình tài chính, tình hình sản xuất, kinh doanh của Khách Hàng.
 - (x) Một phần hoặc toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng theo Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này (nếu có) xảy ra một /hoặc một số sự kiện như: không còn hoặc bị mất, hư hỏng, giảm sút giá trị, bị quy hoạch, bị kê biên, bị cầm giữ, bị bắt giữ, bị hủy bỏ/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu tài sản, bị tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào; Hợp Đồng bị vô hiệu, chấm dứt hiệu lực vì bất kỳ lý do gì hoặc liên quan đến các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc sự kiện mà SHB nhận định là có khả năng ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của SHB mà Khách Hàng không thể thay thế hoặc bổ sung tài sản bảo đảm khác trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của SHB.
 - (xi) Khách Hàng liên quan đến các vụ kiện, vụ án, tranh chấp hoặc có những sự kiện hoặc tình huống dẫn đến những thay đổi bất lợi về uy tín, năng lực tài chính, điều kiện kinh doanh, lợi nhuận, nguồn thu,... hoặc những thay đổi khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của Khách Hàng theo đánh giá của SHB.
 - (xii) Một phần hoặc toàn bộ tài sản của Khách Hàng bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ, hạn chế hoặc cấm giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan có thẩm

quyền nào (kể cả là cơ quan tài phán hoặc trọng tài nước ngoài).

- (xiii) Tổ chức không có tư cách pháp nhân do Khách Hàng làm chủ /làm thành viên xảy ra một hoặc các trường hợp sau: Bị phá sản, chia, tách, sáp nhập, giải thể, thanh lý, chuyển đổi sở hữu, cổ phần hoá hoặc dùng tài sản để góp vốn, liên doanh, mua cổ phần; Tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 90 ngày trở lên; Liên quan đến các vụ kiện, vụ án, hoặc có những thay đổi về vốn điều lệ, Tổng Giám đốc/Giám đốc, thành viên góp vốn/cổ đông, hoặc những sự kiện, tình huống dẫn đến những thay đổi bất lợi về uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính, điều kiện kinh doanh, thị trường, lợi nhuận, nguồn thu... mà theo quan điểm của SHB có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của Khách Hàng theo Hợp Đồng này và/hoặc khả năng thực hiện nghĩa vụ của Khách Hàng. Một phần hoặc toàn bộ tài sản bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ, hạn chế hoặc cấm giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền nào (kể cả là cơ quan tài phán hoặc trọng tài nước ngoài) mà Khách Hàng không thể thay thế hoặc bổ sung tài sản bảo đảm khác theo yêu cầu của SHB.
- (xiv) Khách Hàng hoặc một trong các thành viên thuộc Khách Hàng xảy ra một hoặc một số sự kiện sau: bị mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị lâm vào tình trạng khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự hoặc để chấp hành bản án dân sự/hình sự; Chết, mất tích hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không thông báo địa chỉ liên lạc hoặc không liên lạc được trong thời gian từ 90 ngày trở lên; Ly hôn hoặc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; một phần hoặc toàn bộ tài sản bị kê biên, phong tỏa, cầm giữ, hạn chế hoặc cấm giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền nào (kể cả là cơ quan tài phán hoặc trọng tài nước ngoài).
- (xv) Khách Hàng có một hoặc một số khoản cấp tín dụng hoặc nghĩa vụ tài chính khác tại SHB hoặc bên thứ ba bất kỳ đã chuyển sang nợ quá hạn và/hoặc là nợ xấu làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho SHB theo đánh giá của SHB.
- (xvi) Khách Hàng không đồng ý với mức lãi suất tại thời điểm giải ngân.
- (xvii) Khách hàng không bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm theo yêu cầu của SHB.
- (xviii) Có kiến nghị/quyết định/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc SHB phải thu hồi nợ trước thời hạn và/hoặc không được tiếp tục cấp tín dụng theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này và/hoặc phát sinh sự kiện thay đổi, ban hành mới chính sách, quy định pháp luật hay các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc cho vay, lãi suất cho vay, cách tính lãi hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng, trường hợp khẩn cấp như khủng bố, chiến tranh, bạo động, đình công, bãi công, biểu tình, thiên tai mà SHB được yêu cầu thu hồi nợ trước hạn hoặc phải thu hồi nợ trước hạn để bảo đảm thu hồi nợ vay.
- (xix) Các trường hợp khác nêu tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này và theo quy định của pháp luật.

b) Xử lý trong trường hợp chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước thời hạn:

- (i) Khi xảy ra một và/hoặc một số trường hợp được quy định tại Điểm a) Khoản này dẫn tới việc SHB từ chối giải ngân, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, SHB thông báo tới Khách Hàng về thời điểm thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời gian hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn.
- (ii) Khi SHB quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn thì các khoản nợ gốc theo Hợp

Đồng này (dù đã đến hạn hay chưa đến hạn) đều trở thành khoản nợ đến hạn, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày SHB quyết định thu hồi nợ trước hạn và/hoặc thời hạn khác theo Thông báo cụ thể của SHB gửi cho Khách Hàng. SHB có quyền thực hiện tất cả các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi nợ, các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn như:

- SHB tự động phong tỏa, trích tiền từ bất kỳ tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi nào của Khách Hàng tại SHB để thu hồi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn: nợ gốc, nợ lãi, các loại phí,...). Trường hợp tiền gửi hoặc tiền trong tài khoản thanh toán của Khách Hàng không cùng loại với đồng tiền thu nợ, SHB được tự động quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thu nợ do SHB quy định tại trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn. Thỏa thuận này thay cho Hợp đồng mua bán ngoại tệ ký kết giữa Khách Hàng và SHB.
 - Xử lý các tài sản bảo đảm (nếu có) để thu hồi nợ.
 - Các biện pháp khác không trái quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng.
- (iii) Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thu hồi nợ trước hạn hoặc thời hạn khác theo Thông báo cụ thể của SHB mà Khách Hàng không thanh toán đầy đủ các khoản nợ phải trả trước hạn thì SHB chuyển toàn bộ các khoản dư nợ gốc chưa trả sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn đối với các khoản dư nợ gốc chưa trả đó.

3. Chuyển nợ quá hạn:

- a) SHB chuyển các khoản dư nợ gốc sang nợ quá hạn trong các trường hợp sau:
- (i) Khi hết Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi mà Khách Hàng không thanh toán toàn bộ Dư nợ trong ngày cuối cùng của Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi (Ngày đến hạn Hạn Mức Thấu Chi);
 - (ii) Khách Hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ khi SHB chấm dứt cho vay và thực hiện thu hồi nợ trước hạn như quy định tại Khoản 2 Điều này.
 - (iii) Các trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
- b) Khi chuyển nợ quá hạn, SHB sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc chuyển nợ quá hạn bằng một trong các hình thức thông báo như quy định tại Hợp Đồng, Điều Khoản Chung này. Thông báo của SHB bao gồm các nội dung về dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn, các thông tin liên quan (nếu có).
- c) Trường hợp SHB thu nợ từ tiền xử lý tài sản bảo đảm (nếu có), SHB sẽ thực hiện thu theo thứ tự sau: chi phí liên quan đến tài sản bảo đảm (thu hồi, định giá, bán, đấu giá, quản lý, bảo quản, chi phí SHB thay Khách Hàng / Bên bảo đảm là bên thứ ba để mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm, thuế, lệ phí liên quan đến bán, cho thuê tài sản bảo đảm, ...), nợ gốc quá hạn, tiền lãi cho vay quá hạn, tiền lãi cho vay trong hạn chậm trả, phí cho vay, chi phí liên quan tới xử lý khoản vay, tiền lãi chậm trả lãi và tiền bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc thứ tự khác do SHB quy định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyền Và Nghĩa Vụ của Các Bên

1. Quyền và nghĩa vụ của SHB

- a) Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu của Khách Hàng để đánh giá, xem xét các điều kiện giải ngân; kiểm

tra, theo dõi, giám sát quá trình sử dụng Hạn Mức Thấu Chi, trả nợ và tài sản bảo đảm (nếu có) cho Hạn Mức Thấu Chi của Khách Hàng.

- b) Điều chỉnh các phí và chi phí khác liên quan đến việc cấp Hạn Mức Thấu Chi....và thông báo cho Khách Hàng biết để thực hiện.
- c) Tự động phong tỏa, trích tiền trên tài khoản thanh toán và/hoặc tài khoản tiền gửi tiết kiệm và/hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và/hoặc tài khoản khác (bao gồm cả gốc và lãi) của Khách Hàng tại SHB hoặc tại bất kỳ đơn vị nào trong hệ thống SHB để thu hồi các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với SHB. Để làm rõ, các Tài khoản này bao gồm tài khoản của chính Khách Hàng và cả tài khoản của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân do Khách Hàng làm chủ/là thành viên) để thu hồi Dư Nợ, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với SHB. Trong trường hợp trích nợ/tất toán các khoản tiền gửi (sổ/thẻ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi) của Khách hàng để thu hồi nợ, SHB được miễn trách nhiệm về việc chấm dứt trước hạn kỳ hạn gửi tiền của Khách hàng, lãi suất gửi tiền áp dụng đối với số tiền gửi rút trước hạn trong trường hợp này được áp dụng theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của SHB áp dụng đối với Khách hàng cá nhân và theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm chấm dứt trước hạn kỳ hạn gửi tiền hoặc mức lãi suất khác theo quyết định của SHB từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp tiền gửi hoặc tiền trong tài khoản không cùng loại với đồng tiền thu nợ, SHB được tự động quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thu nợ do SHB quy định tại trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn.
- d) Chấm dứt Hợp Đồng, thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.
- e) Được toàn quyền chuyển nhượng/bán nợ/hợp vốn hoặc ủy thác các quyền thụ hưởng theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này và các Hợp đồng bảo đảm, các phụ lục khác có liên quan cho cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của SHB theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này và thông báo cho Khách Hàng biết mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng và /hoặc Bên bảo đảm (nếu có).
- f) Được quyền liên hệ trực tiếp với các bên có nghĩa vụ tài sản đối với Khách Hàng để nhận các khoản tiền, tài sản mà bên đó phải trả hoặc phải giao cho Khách Hàng;
- g) Được quyền tự động bù trừ nghĩa vụ của SHB đối với Khách Hàng (nếu có) với nghĩa vụ của Khách Hàng đối với SHB theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này phù hợp với quy định của pháp luật;
- h) Lập Ủy nhiệm chi/ủy nhiệm thu yêu cầu tổ chức tín dụng mở tài khoản cho Khách Hàng trích tiền thu hồi nợ gốc, nợ lãi, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với SHB.
- i) Thu phí liên quan đến việc cấp tín dụng và/hoặc các khoản phí khác theo mức do SHB quy định phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ, được công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn và các kênh công bố chính thức khác của SHB.
- j) Trường hợp Khách Hàng và /hoặc Bên bảo đảm (nếu có) có nhiều chủ thể tham gia thì SHB có quyền yêu cầu một, một số hoặc tất cả các chủ thể này thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đã cam kết với SHB theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc các thỏa thuận, cam kết khác.
- k) Cấp Hạn Mức Thấu Chi theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này và các văn bản thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có) khi Khách Hàng đủ điều kiện giải ngân và/hoặc điều kiện cấp tín dụng.
- l) Thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp ủy quyền, chuyển giao hoặc chuyển nhượng việc thực hiện Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.

- m) Thông báo cho Khách Hàng về các nội dung như: các cam kết, văn bản sửa đổi bổ sung, phụ lục kèm theo; lãi suất chậm trả lãi tại thời điểm chậm trả lãi;
- n) Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Hợp Đồng và Điều Kiện Chung này, Phụ lục sửa đổi, bổ sung, các văn bản, cam kết liên quan giữa SHB và Khách Hàng, quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

- a) Được cấp Hạn Mức Thấu Chi khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và Điều Kiện Chung này và các văn bản thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có).
- b) Các quyền khác quy định tại Hợp Đồng và Điều Kiện Chung này, Phụ lục sửa đổi, bổ sung, các văn bản, cam kết liên quan giữa SHB và Khách Hàng, quy định của pháp luật.
- c) Khách Hàng cam kết không phát sinh nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên tại tất cả các tổ chức tín dụng trong thời gian 30 ngày tính đến thời điểm đăng ký cấp Hạn Mức Thấu Chi.
- d) Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước SHB và pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ cấp Hạn Mức Thấu Chi và các thông tin khác đã cung cấp cho SHB; báo cáo việc sử dụng vốn vay và chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi tại Hợp Đồng; các tài liệu để chứng minh việc áp dụng biện pháp bảo đảm cấp tín dụng.
- e) Sử dụng Hạn Mức Thấu Chi đúng mục đích theo quy định tại Hợp đồng này và cam kết với SHB.
- f) Theo dõi quá trình sử dụng Hạn Mức Thấu Chi và trả nợ đúng thời hạn cam kết.
- g) Trả nợ (gốc và lãi), phí, chi phí và các khoản nợ đến hạn khác (nếu có) đầy đủ và đúng hạn cho SHB hoặc cho Bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng, Điều Kiện Chung từ SHB (“Bên nhận chuyển nhượng”).
- h) Dùng mọi nguồn thu và tài sản của Khách Hàng (kể cả các tài sản nằm ngoài số tài sản bảo đảm cho khoản vay) để trả đủ nợ gốc, nợ lãi, phí, chi phí, nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ đến hạn khác (nếu có) cho SHB hoặc Bên nhận chuyển nhượng, kể cả việc bàn giao các tài sản cho SHB hoặc Bên nhận chuyển nhượng để xử lý thu hồi nợ. Khách Hàng cam kết tạo mọi điều kiện để SHB xử lý các tài sản nói trên cho các mục đích thu hồi nợ.
- i) Chấp thuận và cam kết thực hiện đúng các thông báo của SHB về tính toán gốc, lãi, phí, phạt, chi phí,... phù hợp với các quy định của pháp luật.
- j) Tạo mọi điều kiện thuận lợi để SHB kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm (nếu có) và quá trình sử dụng Hạn Mức Thấu Chi.
- k) Bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho SHB nếu vi phạm Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.
- l) Khách Hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định, yêu cầu của SHB về quản lý dòng tiền trong quá trình cấp tín dụng, cụ thể: Khách Hàng có nghĩa vụ mở tài khoản tại SHB hoặc các đơn vị trong hệ thống SHB và sử dụng tài khoản này để rút vốn, thực hiện các giao dịch có liên quan đến Hợp Đồng này. Toàn bộ các nguồn thu Khách Hàng có được trong quá trình cấp tín dụng phải được chuyển khoản/nộp vào các tài khoản này.
- m) Chấp thuận để SHB được tự động phong tỏa, trích tiền trên tài khoản thanh toán và/hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (bao gồm cả gốc và lãi phát sinh) và tài khoản khác của Khách Hàng tại SHB hoặc bất kỳ đơn vị nào trong hệ thống SHB để thu hồi nợ, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với SHB. Để làm rõ, các Tài khoản này bao gồm tài khoản của chính Khách Hàng và cả tài khoản của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân do Khách Hàng làm chủ/là thành viên) để thu hồi Dư Nợ, nghĩa vụ tài chính của Khách Hàng đối với SHB. Trường

hợp tiền gửi hoặc tiền trong tài khoản không cùng loại với đồng tiền thu nợ, SHB được tự động quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm thu nợ do SHB quy định tại trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn.

- n) Hàng Quý hoặc khi SHB có yêu cầu, Khách Hàng phải cung cấp cho SHB:
- (i) Thông tin về việc sử dụng Hạn Mức Thấu Chi, các tài liệu chứng từ về việc sử dụng Hạn Mức Thấu Chi.
 - (ii) Thông tin trung thực về bảng tổng kết tài sản, báo cáo lỗ lãi, tình trạng tài chính và tên các tổ chức tín dụng mà Khách Hàng có tài khoản, số tài khoản, số dư tài khoản, dư nợ tại các tổ chức tín dụng này (nếu có).
- o) Khách Hàng phải thông báo cho SHB trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Khách Hàng xảy ra một hoặc các sự kiện hoặc kể từ ngày Khách Hàng phát hiện ra Bên bảo đảm xảy ra một trong các sự kiện theo Khoản 2 Điều 6 Điều Khoản Chung này.
- p) Không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này cho Bên thứ ba, trừ trường hợp được SHB đồng ý bằng văn bản.
- q) Trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào đó dẫn đến một phần hoặc toàn bộ khoản tiền Khách Hàng đã trả nợ cho SHB bị khấu trừ, thu hồi theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan thuế, Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Thi hành án, Cơ quan tài phán/trọng tài nước ngoài, ...), Khách Hàng mặc nhiên chấp thuận việc SHB phục hồi nghĩa vụ nợ vay tương ứng với số tiền bị khấu trừ, thu hồi và toàn bộ các khoản phí, chi phí, khoản tiền bồi thường thiệt hại và khoản tiền phạt phát sinh. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán khoản tiền nêu trên theo Thông báo cụ thể của SHB. Thông báo của SHB được coi là văn bản nhận nợ bắt buộc của Khách hàng đối với SHB mà không cần Khách hàng phải ký bất kỳ văn bản nhận nợ bắt buộc nào khác, trong đó, Thông báo sẽ nêu rõ thông tin liên quan đến khoản nhận nợ bắt buộc (nợ gốc, lãi suất, thời hạn vay,...).
- r) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này, các phụ lục sửa đổi, bổ sung, các Khế ước nhận nợ, các văn bản, cam kết khác của Khách Hàng đối với SHB và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại

1. Trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ, cam kết, trách nhiệm theo quy định tại Hợp Đồng, bản Điều Khoản Chung này và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa SHB và Khách Hàng, Khách Hàng phải chịu phạt vi phạm theo mức 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm hoặc mức phạt tối đa khác theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Ngoài việc phải thanh toán tiền phạt vi phạm như quy định tại Khoản này, Khách Hàng có nghĩa vụ bồi thường cho SHB toàn bộ các thiệt hại phát sinh mà SHB phải gánh chịu do vi phạm của Khách Hàng.
2. Khi phát sinh vi phạm, SHB sẽ thông báo cho Khách Hàng về số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường thiệt hại, các chi phí khác và thời hạn thanh toán các khoản tiền này, thông báo này có giá trị ràng buộc nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng. Ngoài số tiền phạt vi phạm, số tiền bồi thường, Khách Hàng đồng ý bồi hoàn cho SHB đầy đủ các khoản chi phí giám định, định giá, thẩm định cấp tín dụng, phí luật sư và các chi phí phát sinh khác mà SHB đã thanh toán trong trường hợp Khoản Vay không được giải ngân, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ do lỗi của Khách Hàng. Việc bồi thường, bồi hoàn sẽ thực hiện theo thông báo của SHB và SHB không cần cung cấp bất kỳ chứng từ chứng minh thiệt hại nào.

3. Thỏa thuận về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại tại Điều này không áp dụng trong trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi tiền vay theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.
4. Việc áp dụng các biện pháp phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại không ảnh hưởng tới quyền của SHB trong việc áp dụng các biện pháp xử lý khác khi Khách Hàng vi phạm theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này.

Điều 9. Thông Báo Và Trao Đổi Thông Tin

1. Khách Hàng đồng ý rằng SHB sẽ chủ động quyết định hình thức thông báo cho Khách Hàng về các thông tin có liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng theo các phương thức do SHB triển khai từng thời kỳ: thông báo gửi tới địa chỉ, số điện thoại, email của Khách Hàng đã đăng ký tại phần đầu của Hợp Đồng /hoặc niêm yết công khai tại bất kỳ trụ sở địa điểm kinh doanh nào của SHB /hoặc đã thông báo trên trang thông tin điện tử chính thức của SHB tại địa chỉ: www.shb.com.vn /hoặc thông báo qua phần mềm giao dịch (App) của SHB /hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Các Bên thống nhất rằng, Khách Hàng được coi là đã nhận được thông báo của SHB khi SHB đã thông báo theo một hoặc các phương thức do SHB triển khai từng thời kỳ nêu tại khoản 1, Điều này. SHB không có nghĩa vụ xác minh việc Khách Hàng đã nhận được thông báo này. Trường hợp Khách Hàng thay đổi thông tin đã đăng ký thì phải thông báo cho SHB bằng văn bản, nếu không thông báo thì SHB vẫn thực hiện gửi thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email mà Khách Hàng đã đăng ký trước đó và SHB mặc nhiên coi rằng Khách Hàng đã nhận được thông báo khi SHB thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này, nội dung thông báo có giá trị ràng buộc với Khách Hàng.
3. Trong trường hợp SHB có hợp tác với Đơn Vị Chủ Quản, Khách Hàng đồng ý rằng SHB được quyền cung cấp thông tin về khoản tín dụng của Khách Hàng tại SHB cho Đơn Vị Chủ Quản của Khách Hàng để các bên phối hợp trong công tác quản lý, thu hồi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn là thông tin về: giá trị khoản tín dụng, mục đích sử dụng, ngày cho vay/phát hành thẻ tín dụng, ngày đến hạn, tình trạng khoản vay,...
4. Khách Hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của SHB nếu Khách Hàng tiếp tục duy trì và sử dụng Hạn Mức Thấu Chi sau thời điểm SHB đã thực hiện thông báo.

Điều 10. Tranh Chấp, Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp

1. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện Hợp Đồng mà Các Bên không tự thương lượng, thỏa thuận được thì các Bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.
2. Các Bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, trừ khi Hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Điều 11. Điều Khoản Thi Hành

1. Các bên thống nhất thực hiện theo đúng Hợp Đồng và Điều Khoản Chung, các cam kết, thỏa thuận khác (nếu có). Trường hợp bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Chung mâu thuẫn với nội dung Hợp Đồng thì nội dung tại Hợp Đồng được ưu tiên áp dụng. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này bị vô hiệu theo phán quyết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực với Các Bên.
2. Bằng việc đồng ý đăng ký vay theo phương thức Online, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng:
 - a) Tại thời điểm đăng ký, Khách Hàng đủ năng lực hành vi dân sự để tham gia giao dịch.

- b) Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các nội dung tại Điều Khoản Chung và Hợp Đồng cũng như đã hiểu rõ về phương thức giao dịch vay online của SHB trước khi thực hiện.
 - c) Sau khi Khách Hàng được SHB chấp nhận cho vay, SHB sẽ gửi một bản Điều Khoản Chung và một bản Hợp Đồng qua email đã được Khách Hàng đăng ký với SHB để Khách Hàng biết và thực hiện theo đúng các nội dung Khách Hàng đã thực hiện giao kết với SHB thông qua phương thức Online. Trường hợp Khách Hàng không nhận được Hợp Đồng và bản Điều Khoản Chung này, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các nội dung tại Điều Khoản Chung và Hợp Đồng đã được Khách Hàng xác nhận đồng ý bằng phương thức Online mà không cần SHB gửi bất kỳ hình thức xác nhận lại nào.
 - d) Khách hàng đã được SHB cung cấp đầy đủ và đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung bản “Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Áp dụng cho Khách hàng cá nhân)” được đăng tải trên website (địa chỉ: www.shb.com.vn) và/hoặc tại các địa điểm giao dịch của SHB. SHB được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bất kỳ điều khoản, nội dung nào của Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này. Khách hàng cam kết sẽ thực hiện cập nhật thông tin Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân này thường xuyên trên trang điện tử chính thức của SHB và/hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của SHB.
 - e) Khách Hàng tự chịu mọi rủi ro cũng như có trách nhiệm nhận nợ, tất toán các giao dịch liên quan đến đăng ký vay trong trường hợp điện thoại hoặc phần mềm giao dịch SHB của Khách Hàng bị lạm dụng, giả mạo trong quá trình vay vốn cũng như thực hiện giao dịch trong mọi trường hợp.
 - f) Khách Hàng xác nhận rằng đã hiểu rõ và được SHB cung cấp đầy đủ các thông tin trước khi ký/ xác nhận đồng ý Hợp Đồng này, bao gồm đầy đủ các thông tin về Lãi suất cho vay; lãi suất cho vay quá hạn; lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả lãi; phương pháp tính lãi tiền vay; loại phí, mức phí áp dụng đối với Khoản Vay và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này.
3. Cấp Hạn Mức Thấu Chi mới, điều chỉnh Hạn Mức Thấu Chi: Căn cứ vào nhu cầu của Khách Hàng và tùy thuộc vào sự xem xét, đánh giá của SHB, Khách Hàng có thể được cấp Hạn Mức Thấu Chi mới, hoặc điều chỉnh hạn mức, hoặc gia hạn Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức Thấu Chi.
 4. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này, nếu một trong hai Bên hoặc cả hai Bên cần thay đổi các điều khoản đã cam kết, hai Bên sẽ bàn bạc thỏa thuận và ký phụ lục sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng. Việc sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản có chữ ký của hai bên.
 5. Hợp Đồng và bản Điều Khoản Chung này mặc nhiên được thanh lý khi các Bên hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và bản Điều Khoản Chung này.
 6. Ngôn ngữ sử dụng trong Hợp Đồng này và các văn bản, tài liệu khác có liên quan giữa SHB và Khách Hàng là tiếng Việt. Trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng tiếng nước ngoài kèm theo bản tiếng Việt, tuy nhiên khi có mâu thuẫn về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì các bên áp dụng theo bản tiếng Việt.
 7. Kể từ ngày áp dụng nêu tại phần đầu Điều Khoản Chung này, bản Điều Khoản Chung này được áp dụng với Khách Hàng thực hiện vay thấu chi Online của chính Khách Hàng tại SHB trên Nền Tảng Ngân Hàng Số.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

(Đại diện SHB ký, đóng dấu)

